

[9]

국유재산 손실보상 장기 미청구 공탁금 회수로 매각 실적 제고 [우수사례]

- 충북지역본부 국유재산관리팀 000 차장대우(4급)는 2016년 7월부터 국유재산관리업무를 수행 중에
 - 2018년 2월 국세청은 법원으로부터 통보받은 국유일반재산 손실보상금에 대한 ‘미지급 장기공탁금 국고귀속 안내문’을 팩스로 공사에 알려왔고
 - 위 공탁내용을 확인한 결과 국세청 소유 국유재산 ‘충청북도 00시 00동 XXX-X외 2필지’가 000000의 공익사업부지에 편입되었고, 이에 대한 손실보상금이 2008. 5. 21. 공탁된 (피공탁자 국세청) 사실을 알게 되었음
- 그런데 국세청은 일반 국유재산관리업무를 수행하지 않는다는 이유로 공탁금 출급에 있어 소관업무가 아니라는 입장이었고,
 - 공탁금 보관 중인 0000법원 00지원에도 수차례 찾아가 협의를 하였지만 위 국유재산은 손실보상 당시 국세청이 소유자로 등기되어 있었고 피공탁자는 국세청이므로 법에 따라 국유일반재산을 관리하는 한국자산관리공사일지라도 출급이 불가하다는 입장을 고수하였음

○ 이에 위 직원은 관련 자료를 면밀히 검토한 결과 「국유재산의 관리청 명칭 첨기등기에 관한 예규」 1의 가항 2호에 따르면 ‘국’ 소유명의로 등기된 경우 국유재산관리청지정서를 첨부하여 관리청 첨기등기를 할 수 있으나

- 본 사안은 이미 국세청 소유 명의에서 손실보상을 받은 후 2008. 6. 12. OOOOOO로 소유권 이전등기되어 첨기등기를 할 수 없어 또 다른 법적 근거를 모색하였고

△ 그 결과 「국유재산법」 부칙<법률 제9401호, 2009. 1. 30> 제7조 (관리청 명칭의 첨기등기)에 따르면 법률 제2950호* 국유재산법 개정 법률 시행 당시 관리청이 국세청으로 첨기 등기된 잡종재산은 같은 법 시행일에 재무부로 첨기 등기된 것으로 간주하는 근거 규정을 확인하였음

* 1976. 12. 31. 전부개정, 1977. 5. 1. 시행

○ 위 부칙을 근거로 해당법원 공탁관과 면담하여 설명 및 협의한 결과, 2018. 3. 5. 피공탁자 변경없이 공탁금 85,172,989원을 회수하여 국유재산 매각실적을 제고함

【조치할 사항】

- ◇ 충북지역본부 본부장은 국유재산 손실보상 공탁금을 성공적으로 회수하여 매각실적을 제고한 국유재산관리팀 000 차장 대우(4급)에 대해 격려하고 해당내용을 전 부점에 전파 하시기 바랍니다. (통보)